

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่

1331/2538

บริษัท นครหลวงเส้นใยสังเคราะห์ จำกัด

โจทก์

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซี.ดี.คอนโซลิเดชั่น

กับพวก

จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 608, มาตรา 617, มาตรา 618

โจทก์มอบให้จำเลยที่1ซึ่งมีจำเลยที่2เป็นหุ้นส่วนผู้จัดการติดต่อดำเนินการเกี่ยวกับพิธีการศุลกากรและการลากจูงตู้บรรจุสินค้าไปบรรจุสินค้าที่โรงงานของโจทก์ซึ่งอยู่ต่างจังหวัดและลากจูงตู้บรรจุสินค้านี้ดังกล่าวไปส่งมอบให้บริษัท น. ที่ท่าเรือของการท่าเรือแห่งประเทศไทยแม้จำเลยที่1จะไม่มีใบอนุญาตให้ประกอบการขนส่งและไม่มีรถบรรทุกเป็นของตนเองแต่การขนส่งและรับขนส่งสินค้าเป็นวัตถุประสงค์ข้อหนึ่งของจำเลยที่1ที่ได้จดทะเบียนไว้ก็ถือว่าจำเลยที่1ประกอบการเป็นผู้รับขนส่งของเพื่อำเห็นจึงเป็นทางค้าโดยปกติตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา608การที่จำเลยที่1ว่าจ้างให้จำเลยที่3นำรถไปลากจูงตู้บรรจุสินค้านี้ดังกล่าวยอมเป็นการมอบหมายของนั้นไปอีกทอดหนึ่งเมื่อของที่รับขนส่งสูญหายไปเพราะความผิดของจำเลยที่3จำเลยที่1และที่2จึงต้องร่วมกับจำเลยที่3รับผิดชอบโจทก์ด้วยตามมาตรา617

โจทก์ ฟ้อง ขอให้ บังคับ จำเลย ทั้ง สาม ร่วมกัน ชำระ เงิน
จำนวน 720,335.06 บาท นับ ตั้งแต่ วันฟ้อง จนกว่า จะ ชำระ เสร็จ แก่ โจทก์

จำเลย ที่ 1 ที่ 2 และ ที่ 3 ให้การ ขอให้ ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้น พิพากษา ให้ จำเลย ทั้ง สาม ร่วมกัน ชำระ เงิน
จำนวน 720,314.30 บาท พร้อม ด้วย ดอกเบี้ย ใน อัตรา ร้อยละ เจ็ด ครึ่ง ต่อ ปีจาก
ต้นเงิน 691,335.06 บาท นับแต่ วันฟ้อง จนกว่า จะ ชำระ เสร็จ แก่โจทก์ แต่ ทั้งนี้
ดอกเบี้ย เมื่อ คิด ถึง วันฟ้อง ต้อง ไม่เกิน 28,979.24 บาท

จำเลย ทั้ง สาม อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ พิพากษายืน

จำเลย ทั้ง สาม ฎีกา

ศาลฎีกา วินิจฉัย ว่า "พิเคราะห์ แล้ว ข้อเท็จจริง พังได้ ในเบื้องต้น ว่า เมื่อ
เดือน กรกฎาคม 2528 บริษัท ไชน่าเทกซ์ รอร์ แมททีเรียล อิมพอร์ต เอ็กซ์พอร์ต
คอปเปอร์เรชั่น จำกัด ซึ่ง อยู่ ที่ ประเทศ สาธารณรัฐประชาชนจีน ได้ สั่ง ซื้อ สินค้า
เส้นด้าย ไนลอน ยืดหยุ่น จาก โจทก์ จำนวน 10,179 กิโลกรัม เป็น
เงิน 1,052,218.50 บาท ใน การ ส่ง สินค้า ดังกล่าว ให้ ผู้ซื้อ โจทก์มอบ ให้ จำเลย ที่
1 ติดต่о ดำเนินการ เกี่ยวกับ พิธี การ ศุลกากรและ การ ลาก ชุง ตู๋ บรรจุ สินค้า ไป
บรรจุ สินค้า ที่ โรงงาน ของ โจทก์ ซึ่ง อยู่ที่ จังหวัด สมุทรสาคร และ ลาก ชุง ตู๋
บรรจุ สินค้า จาก โรงงาน ของ โจทก์ไป ส่งมอบ ให้ บริษัท นามยีนยงชิปปิง จำกัด
ที่ ท่าเรือ ของ การท่าเรือ แห่งประเทศไทย จำเลย ที่ 1 จ้าง จำเลย ที่ 3 ให้ เป็น
ผู้นำ รถ ไป ลาก ชุงตู่ บรรจุ สินค้า ดังกล่าว ของ โจทก์ เมื่อ ตู๋ บรรจุ สินค้า ส่ง ไป
ยัง ผู้ซื้อที่ ประเทศ สาธารณรัฐประชาชนจีน ใน เดือน ธันวาคม 2528 ปรากฏว่า

สินค้า ใน ตู้ สูญหาย ไป 1 ตู้ คือ ตู้ บรรจุ สินค้า หมายเลขไอซีเอสยู 230865-4 น้ำหนัก สินค้า 6,210 กิโลกรัม เป็น เงิน 641,937.01 บาท โจทก์ ส่ง สินค้า ไป ทดแทน สินค้า ที่ สูญหายให้ แก่ ผู้ซื้อ แล้ว และ เสีย ค่าใช้จ่าย ใน การ ขนส่ง เป็น เงิน 49,398.05 บาท รวมเป็น ค่าเสียหาย 691,335.06 บาท ซึ่ง จำเลย ที่ 3 ต้อง รับผิดชอบ ต่อ โจทก์ เพราะ สินค้า ดังกล่าว สูญหาย ไป ใน ระหว่าง การ ขนส่งของ จำเลย ที่ 3

มี ปัญหา วินิจฉัย ตาม ฎีกา ของ จำเลย ที่ 1 และ ที่ 2 ว่า จำเลย ที่ 1 และ ที่ 2 จะ ต้อง รวม กับ จำเลย ที่ 3 รับผิดชอบ ใช้ ค่าเสียหาย ให้ แก่ โจทก์หรือไม่ ได้ความ จาก นาย โสภณ วิจิตรกร กรรมการ ของ โจทก์ ว่า โจทก์ จ้าง จำเลย ที่ 1 ขนส่ง สินค้า ไป ยัง ท่าเรือ ของ การท่าเรือแห่งประเทศไทย เพื่อ ส่ง ไป ให้ ผู้ซื้อ ที่ ประเทศ สาธารณรัฐประชาชนจีน ใน ราคา 70,380 บาท โดย จำเลย ที่ 1 จะ ต้อง จัด ส่ง รถ ไป ลาก ชุงตู้ บรรจุ สินค้า ไป ที่ โรงงาน ของ โจทก์ ที่ จังหวัด สมุทรสาคร เพื่อให้โจทก์ ทำการ บรรจุ สินค้า แล้ว ลาก ชุง ตู้ บรรจุ สินค้า จาก โรงงาน ของ โจทก์ไป ส่งมอบ ให้ บริษัท นามยีนยงชิปปิง จำกัด ที่ ท่าเรือ ของ การท่าเรือ แห่งประเทศไทย จำเลย ที่ 1 จ้าง จำเลย ที่ 3 ขนส่ง แทน ใน ราคา 69,000 บาท ใน วันที่ บรรจุ สินค้า จำเลย ที่ 1 ก็ ไป ดู การ บรรจุ สินค้าที่ โรงงาน ของ โจทก์ ด้วย เมื่อ เอา สินค้า ลง เรือ เรียบร้อย แล้ว โจทก์ชำระ ค่า ขนส่ง ให้ แก่ จำเลย ที่ 1 โดย จำเลย ที่ 2 เป็น ผู้รับเงิน ตามใบเสร็จรับเงิน เอกสาร หมายเลข จ. 12 แล้ว จำเลย ที่ 1 จึง จ่าย ค่า ขนส่งให้ แก่ จำเลย ที่ 3 ตาม ใบเสร็จรับเงิน เอกสาร หมายเลข จ. 13 จำเลย ที่ 1 และ ที่ 2 อ้างว่า จำเลย ที่ 1 ไม่ได้ ประกอบการ ขนส่ง จำเลย ที่ 1 เป็น เพียง คนกลาง ติดต่อ ให้ จำเลย ที่ 3 มา ทำการ ขนส่ง สินค้า ให้ โจทก์โดย ได้ ค่าใช้จ่าย ใน การ ติดต่อ เท่านั้น เพราะ จำเลย ที่ 1 ไม่มี ใบอนุญาต เกี่ยวกับการ ขนส่ง และ ไม่มี รถบรรทุก ของ ตนเอง เห็นว่า แม้ จำเลย ที่ 1 จะ อ้างว่า ไม่มี ใบอนุญาต ให้ ประกอบการ ขนส่ง และ ไม่มี รถบรรทุกแต่ การ ขนส่ง และ รับขน สินค้า ก็ เป็น วัตถุประสงค์ ข้อ หนึ่ง ของ จำเลย ที่ 1 ที่ ได้ จดทะเบียน

ไว้ ตาม เอกสาร หมายเลข จ. 4 และ จำเลย ที่ 2 ซึ่ง เป็นหุ้นส่วน ผู้จัดการ ของ จำเลย ที่ 1 ก็ เบิกความ ตอบ ทนายโจทก์ รับ ว่าจำเลย ที่ 1 รับ จัดหา รถ ไป บรรทุก สินค้า ให้ โจทก์ โดย คิด ค่าจ้างทั้งหมด 70,380 บาท ใน วันที่ บรรจุ สินค้า และ ขนสินค้า จาก โรงงานของ โจทก์ เพื่อ ไป ที่ ท่าเรือ ของ การท่าเรือแห่งประเทศไทย จำเลย ที่ 2 ก็ ไป ดู การ บรรจุ สินค้า เข้า ตู้ บรรจุ สินค้า ที่ โรงงาน ของ โจทก์ ด้วย และ จำเลย ที่ 2 เป็น ผู้ส่ง มอบ ตู้ บรรจุ สินค้า ของ โจทก์ ให้ แก่ บริษัท นาม ยืนยงชิปปิง จำกัด ที่ ท่าเรือ ของ การท่าเรือแห่งประเทศไทย นอกจาก นั้น จำเลย ที่ 1 ยัง เป็น ผู้รับเงิน ค่าจ้าง ขนส่ง ทั้งหมดจาก โจทก์ เอง โดย ใน ใบเสร็จรับเงิน ของ จำเลย ที่ 1 เอกสาร หมายเลข จ. 12 ก็ ระบุ ว่า เป็น ค่าบริการ ลาก ตู้ บรรจุ สินค้า ที่ จำเลย ที่ 1 รับ จาก โจทก์และ ยัง ได้ความ จาก จำเลย ที่ 2 อีก ว่า ก่อน ที่ จะ เกิดเหตุ จำเลย ที่ 1 เคย ว่าจ้าง จำเลย ที่ 3 ขนส่ง สินค้า ให้ แก่ โจทก์ มา แล้ว ประมาณ 10 ครั้ง ดังนี้ ตาม พฤติการณ์ ของ จำเลย ที่ 1 ย่อม ถือได้ว่า จำเลย ที่ 1 ประกอบการ เป็น ผู้รับขนส่ง ของ เพื่อ บำเหน็จ เป็น ทาง ค่า โดยปกติและ ได้รับ ค่าระวาง พาหนะ จาก โจทก์ ตาม เอกสาร หมายเลข จ. 12 แม้ จำเลย ที่ 1 ไม่มี ใบ อนุญาต ให้ ประกอบการ ขนส่ง และ ไม่มี รถบรรทุก เป็น ของ ตนเองจำเลย ที่ 1 ก็ ได้ ชื่อ ว่า เป็น ผู้ขนส่ง ตาม ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 608 และ การ ที่ จำเลย ที่ 1 ว่าจ้าง ให้ จำเลย ที่ 3 เป็น ผู้นำ รถ ไป ลาก จูง ตู้ บรรจุ สินค้า ของ โจทก์ ย่อม เป็น การ มอบหมาย ของ นั้นไป อีก ทอด หนึ่ง เมื่อ ของ ที่ รับขน สูญหาย ไป เพราะ ความผิด ของ จำเลย ที่ 3 ซึ่งเป็น บุคคล ที่ จำเลย ที่ 1 มอบ หมาย ของ นั้น ไป จำเลย ที่ 1 และ ที่ 2 จึง ต้อง ร่วม กับ จำเลย ที่ 3 รับผิดชอบ ต่อ โจทก์ ด้วย ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 617 ที่ ศาลล่าง ทั้ง สอง วินิจฉัย มา นั้น ชอบแล้ว ฎีกา ของ จำเลย ที่ 1 และ ที่ 2 พังไม่ขึ้น "

พิพากษายืน

(ทองเลื่อน พูลพิพัฒน์-นิเวศน์ คำทอง-จรัญ หัตถกรรม)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ

คำพิพากษาศาลฎีกาฉบับนี้เป็นเรื่องที่จำเลยที่1ซึ่งเป็นผู้ประกอบอาชีพทำพิธีการผ่าน
ศุลกากรขาออกให้แก่ผู้ส่งออก(ชิปปิ้ง)และได้ให้บริการในการขนส่งสินค้าที่บรรจุอยู่
ในตู้คอนเทนเนอร์จากโรงงานของผู้ส่งมายังท่าเรือของการท่าเรือแห่งประเทศไทย
แต่แทนที่ชิปปิ้งจะทำการขนส่งดังกล่าวเองก็ได้ไปจ้างให้บุคคลอื่นเป็นผู้กระทำการ
แทน(จำเลยที่3ในคดีนี้)ต่อมาปรากฏว่าของในตู้คอนเทนเนอร์ได้สูญหายไปก็มีปัญหา
ในคดีนี้ว่าจำเลยที่1จะต้องรับผิดชอบหรือไม่ในการที่ของที่จำเลยที่3ที่เป็นผู้ขนส่งทางบก
ตัวจริงสูญหายไปซึ่งคงต้องไปดูจากบทบัญญัติของประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์ในเรื่องการรับขนของโดยข้อเท็จจริงปรากฏว่าจำเลยที่1ต่อสู้ว่าตนเองไม่ใช่ผู้
ขนส่งจึงไม่ต้องรับผิดชอบในการกระทำของจำเลยที่3ที่เป็นผู้ขนส่งตัวจริงโดยให้เหตุผล
ว่าตนเองไม่มีใบอนุญาตในการประกอบการขนส่งและไม่มีรถบรรทุกเป็นของตนเอง
แต่ศาลฎีกาได้วินิจฉัยไว้ชัดเจนไว้ในคดีนี้ว่าแม้จำเลยที่1จะไม่มีใบอนุญาตขนส่งและ
ไม่มีรถยนต์บรรทุกเป็นของตนเองก็ตามก็ยังถือว่าเป็นผู้ขนส่งของเพื่อบำเหน็จเป็น
ทางค่าโดยปกติตามความหมายของมาตรา608แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์ซึ่งคำพิพากษาศาลฎีกาฉบับนี้นับได้ว่าเป็นคำพิพากษาที่ได้วินิจฉัยวางหลักบาง
ประการที่ตัวบทมาตรา608เองไม่ได้บัญญัติไว้โดยชัดเจนถึงประเด็นดังกล่าว ถ้า
พิจารณาดูผิวเผินแล้วจะเห็นได้ว่าคำพิพากษาศาลฎีกาฉบับนี้ได้วินิจฉัยวางหลักไว้

ค่อนข้างจะแปลกกล่าวคือการเป็นผู้ขนส่งนั้นไม่จำเป็นที่จะต้องมิใบอนุญาตในการขนส่งและไม่ต้องมียานพาหนะเป็นของตนเองซึ่งอาจมีผู้ถามว่าถ้าไม่มียานพาหนะในการขนส่งแล้วจะเป็นผู้ขนส่งได้อย่างไรในเรื่องนี้มาตรา608ของประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์เองก็ไม่ได้กล่าวถึงว่าผู้ขนส่งต้องมีใบอนุญาตในการขนส่งและต้องมียานพาหนะในการขนส่งเป็นของตนเองมาตรา608เพียงแต่บัญญัติไว้ว่าอันว่าผู้ขนส่งภายในความหมายแห่งกฎหมายลักษณะนี้คือบุคคลผู้รับขนส่งของหรือคนโดยสารเพื่อำเห็นจเป็นทางค้าปกติของตนซึ่งถ้าดูจากบทบัญญัติข้างต้นนี้แล้วการจะเป็นผู้ขนส่งตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ได้นั้นต้องมีลักษณะดังนี้คือ 1.เป็นบุคคลผู้รับขนส่งของหรือคนโดยสาร 2.การรับขนส่งของหรือคนโดยสารนี้ผู้ขนส่งกระทำการเพื่อำเห็นจเป็นทางค้าปกติของตน ?ไฟทชิตเอกจริยกร?